

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1508/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสตูล

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางเปี่ยม วิเชียรรัตน์

โจทก์

นายชอหลาดหรือป่าว ผอมเขียว กับ

พวก

จำเลย

นางเปี่ยม วิเชียรรัตน์ โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า คดีนี้มีเพียงข้อเท็จจริงเป็นสาระสำคัญเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น ไม่มีประเด็นอื่นที่จะให้ศาลวินิจฉัยอีกได้ อีกทั้งเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง การกระทำของจำเลยเป็นการอุกอาจกระเทือนขวัญต่อข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและต่อประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง จึงมีเหตุสมควรที่ศาลสูงจะได้วินิจฉัยและพิพากษาต่อไปโจทก์ร่วมจึงไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งที่ไม่รับฎีกาโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 265)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288,289,80,83

ระหว่างพิจารณา นางเปี่ยมวิเชียรรัตน์ ผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 259)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 261)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมล้วนแต่เป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง
ไม่มีปัญหาข้อกฎหมายเลย จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมล้วนแต่เป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง
ไม่มีปัญหาข้อกฎหมายเลย จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ สุภาพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ